

1500190-47.2021.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145877/2021 - DEL.POL.LEME, 18202913 - DEL.POL.LEME, 2874/21/807 - DEL.POL.LEME, 2145877 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DA SILVA CANTELI e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500190-47.2021.8.26.0552 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500190-47.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145877/2021 - DEL.POL.LEME, 18202913 - DEL.POL.LEME, 2874/21/807 - DEL.POL.LEME, 2145877 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DA SILVA CANTELI e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rebeca Uematsu Teixeira

Vistos.

GABRIEL DA SILVA CANTELI e ÍCARO SANTANA DOS SANTOS foram denunciados porque, no dia 28 de maio de 2021, por volta das 19h15min, na Rua Ângelo Facioli Neto, Conjunto Habitacional Francisco Coelho, no Município de Leme, agindo em concurso e em unidade de desígnios com o adolescente Y. F. E. G., envolvendo-o, assim, na traficância, trariam consigo e guardariam para entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação

a fls. 29.

Os réus foram notificados e apresentaram defesa prévia (fls. 199/201 e 254/255).

A denúncia foi recebida (fls. 261/262).

Nesta audiência, foram ouvidas testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, exasperação da pena-base e fixação de regime fechado. A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena e a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, a pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 23/26), auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), laudo de constatação provisória (fls. 29/30), laudo químico-toxicológico (fls. 182/185), comprovante de depósito judicial (fls. 181) e prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A testemunha policial militar Jean Carlos da Silva Rodrigues narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro, conhecido como ponto de tráfico, e receberam informação de um morador de que três indivíduos estavam traficando drogas. De acordo com a característica passada, abordaram os três indivíduos. Constataram que o menor trazia droga em sua jaqueta. Com os réus, foram localizadas drogas em suas vestes íntimas. Os réus disseram que os entorpecentes não eram deles. Já eram conhecidos nos meios policiais. Havia cocaína e maconha.

A testemunha Jádson Eduardo Aranha, policial militar, discorreu que estavam em patrulhamento, quando um morador informou que havia três indivíduos praticando tráfico e passou as características. Foram até o local e localizaram os réus e o adolescente. Em busca pessoal, com o menor, havia cocaína e maconha no bolso da blusa. Com gabriel, havia 27 pinos de cocaína dentro da cueca. Com Ícaro, dentro de sua cueca, havia cocaína e maconha. Ícaro resistiu à prisão. Apenas o menor confessou que a droga era para seu uso.

O réu Gabriel disse que, no dia dos fatos, tinha acabado de chegar no local. Negou que tivesse drogas com ele, os policiais mentiram ou se equivocaram. Conhecia o outro réu e o adolescente porque soltou pipa com eles. Viu que foi encontrada droga apenas com o Yan.

O réu disse que, quando foi abordado, nada foi encontrado com ele. Disse que não conhece o outro réu e o adolescente. Viu o adolescente e o outro réu serem abordados, mas não viu drogas sendo encontradas com eles.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, nenhuma dúvida há de que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas. Os policiais militares ouvidos em audiência prestaram declarações unânimes e coerentes no sentido de que os réus foram abordados com drogas escondidas em suas vestes íntimas.

A versão dos réus, outrossim, negando a prática delitativa, não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, certo que as circunstâncias do crime - quantidade, variedade e fracionamento da droga, indicam que os entorpecentes pertenciam ao réus e era destinado ao tráfico.

Registro, ainda, que não há dúvida que o crime foi praticado em concurso com adolescente, de forma que deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Incabível, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, visto que Ícaro é reincidente específico e Gabriel tem diversas passagens pela Justiça quando adolescente.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo à dosimetria das penas.

GABRIEL DA SILVA CANTELI:

Na primeira fase de dosimetria, em atenção ao artigo 42 da lei 11.343/2006,

exaspero a reprimenda em 1/8, em atenção a diversidade de drogas (maconha e cocaína), bem como maior potencial lesivo da droga traficada – cocaína, assim fixo a pena-base em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 560 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu tem menos de 21 anos de idade, pelo que atenuo a reprimenda e, em atenção à súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária no mínimo legal – 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/6, em razão de o ato ter sido praticado em concurso com o adolescente Y. F. E. G. e fixo a reprimenda em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Ante a gravidade em concreto do delito e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Ante a quantidade de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do CP).

ÍCARO SANTANA DOS SANTOS:

Na primeira fase de dosimetria, em atenção ao artigo 42 da lei 11.343/2006, a diversidade de droga apreendida (maconha e cocaína) bem como maior potencial lesivo da droga traficada, assim exaspero a pena em 1/8; fixo a pena-base em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 563 dias-multa.

Na segunda fase, que o réu é reincidente (fls. 47/48), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, fixo a pena em 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e pagamento de 657 dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/6, em razão de o ato ter sido praticado em concurso com o adolescente Y. F. E. G, fixo a pena em 07 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão e pagamento de 767 dias-multa.

Ante a quantidade de pena, a reincidência do réu e a gravidade em concreto do crime, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Ausentes informações acerca da condição econômica dos réus, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu:

1) GABRIEL DA SILVA CANTELI como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.C. Art. 40, VI, da lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa (no valor unitário mínimo);

2) ÍCARO SANTANA DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade 07 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 767 dias multa, no valor unitário mínimo.

Mantenho a prisão preventiva dos réus, pois remanescem os motivos que ensejaram a decretação.

Autorizo a incineração do entorpecente, guardando o suficiente para eventual contraprova, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 04 de abril de 2022 .

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA